

CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS COMERCIAIS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado **UNiLOG EXPRESS LOGÍSTICA S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, localizada na Avenida Civit I, nº 1795, Galpão A, Modulo 4 e 5, Barro Branco, Serra/ES, CEP 29.170-740, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 09.403.367/0009-88, neste ato representada por seu representante legal, doravante denominada **SUBLOCADORA**; e de outro lado,

GE COSMETICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob nº 34.987.157/0006-40, estabelecida na Avenida Civit I, nº 1795, Galpão A, Modulo 4 e 5, Sala 80, Barro Branco, Serra/ES, CEP 29.170-740, neste ato representada por representante legal, na forma dos seus atos constitutivos, doravante denominada **SUBLOCATÁRIA**.

Quando em conjunto mencionadas, **SUBLOCADORA** e **SUBLOCATÁRIA** serão denominadas como "Partes" e, isoladamente, como "Parte".

Considerando:

- (i) que a **SUBLOCADORA** encontra-se na posse do imóvel objeto deste Contrato, tendo em vista a celebração do Contrato de Locação de Imóvel para fins comerciais, com a legítima proprietária do imóvel;
- (ii) que a **SUBLOCATÁRIA** tem interesse em sublocar parte do imóvel para fins exclusivamente comerciais;
- (iii) que o Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial supracitado autoriza expressamente a sublocação pela **SUBLOCADORA** para terceiros;
- (iv) que as Partes firmaram o Contrato de Prestação de Serviços Logísticos ligado diretamente ao presente Contrato de Sublocação de Imóvel para Fins Comerciais, uma vez que a **SUBLOCADORA** prestará serviços logísticos à **SUBLOCATÁRIA** no imóvel objeto do presente Contrato.

Resolvem as Partes, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Sublocação de Imóvel para Fins Comerciais, doravante denominado "Contrato", de acordo com as cláusulas e condições abaixo pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O objeto do presente contrato é a sublocação de endereço físico e área, conforme descrito a seguir:

- a) **Endereço Físico nº 80** – endereço físico de uso compartilhado entre os clientes, devidamente estruturado com internet (em conformidade com as normas definidas pelo time de TI da Unilog Express), mesa, painel divisor para estação de trabalho, cadeira e ar-condicionado. Estão inclusos os serviços de copa e limpeza, além de todos os custos relacionados a energia elétrica, IPTU, condomínio, manutenção e conservação, objetivando principalmente o acompanhamento e orientação na logística, pela **SUBLOCADORA**, de suas mercadorias nela armazenadas.

1.2 A área sublocada está localizada na Avenida Civit I, nº 1795, Galpão A, Modulo 4 e 5, Barro Branco, Serra/ES, CEP 29.170-740, devidamente descrito e caracterizado na inscrição imobiliária sob o nº 012.1.320.0985.004, doravante designado simplesmente "Imóvel".

1.2 A **SUBLOCADORA** se responsabilizará pela entrega da infraestrutura e instalações elétricas, hidráulicas e de ar condicionado do Imóvel em perfeito funcionamento e condições de uso.

1.3 Qualquer alteração ao presente Contrato deverá ser formalizada mediante Aditamento Contratual firmado pelas Partes.

1.4 A **SUBLOCADORA** declara e garante, neste ato, que o Imóvel atende a todos os requisitos legais para sublocação comercial e para o desenvolvimento da atividade descrita na cláusula 1.1, inclusive com autorização expressa do proprietário do bem.

CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

2.1 O valor da Sublocação será da seguinte maneira:

- a) **sublocação do endereço físico nº 80** - mensal será de **R\$ 800,00 (oitocentos reais)**.

2.2 Fica estipulado que a **SUBLOCADORA** concede à **SUBLOCATÁRIA**, uma **carência integral do valor de 30 dias após a abertura do CNPJ no endereço da SUBLOCADORA**. Após esta data, o valor será cobrado de forma integral, conforme previsto neste contrato.

2.3 As cobranças deverão ser faturadas a partir dia 15 do mês corrente, mediante boleto bancário, com vencimento para 21 (vinte e um) dias após a sua emissão, valendo o respectivo comprovante como prova de quitação da obrigação, devendo ser incluído os impostos de PIS/ COFINS - 9,25%.

2.4 O valor previsto na cláusula 2.1. será reajustado anualmente, a contar da data de vigência do Contrato, pelo índice do IPCA, apenas em caso de índice positivo, dependendo do respectivo índice ou de outro que venha a substituí-lo se no período ocorrer perda inflacionária. Caso este índice seja extinto, o reajuste será corrigido pelo índice que vier a substituí-lo.

2.4.1. O reajuste dos Aluguéis, de acordo com os critérios convencionados pela cláusula 2.5., será automático e deverá respeitar os prazos e condições indicados neste Contrato.

2.5 A **SUBLOCATÁRIA** obriga-se a pagar, diretamente, a quem de direito, os impostos, taxas e despesas de consumo originadas pela utilização do Imóvel.

2.6 Na hipótese de a **SUBLOCATÁRIA** deixar de efetuar o pagamento tempestivo dos Aluguéis e/ou Encargos da sublocação, poderá a **SUBLOCADORA** exigir de imediato sobre as obrigações pecuniárias vencidas juros de mora de 1% (um por cento) ao mês aplicados pro rata temporis e multa por atraso de 10% (por cento), sem prejuízo de correção monetária.

2.6.1 Ficará a **SUBLOCATÁRIA** isenta de qualquer ônus ou penalização quando eventuais atrasos decorrerem de ação ou omissão da **SUBLOCADORA**.

2.7 Sem prejuízo da automática exigibilidade das Penas Moratórias, o sublocador poderá também ajuizar imediatamente ação de despejo por falta de pagamento sempre que se verificar o vencimento de qualquer Aluguel e/ou Encargos da Sublocação. A Sublocadora poderá ajuizar ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com a execução dos valores devidos pela **SUBLOCATÁRIA**, acrescidos de todas as penalidades descritas no item 3.1 abaixo.

2.7.1. Fica desde já reconhecido que a **SUBLOCADORA** poderá aceitar, a seu exclusivo critério, o recebimento de obrigações pecuniárias devidas pela **SUBLOCATÁRIA** depois de verificado seus vencimentos sem o acréscimo. Tal situação não constituirá motivo de novação ou afastamento de direitos assegurados por este Contrato a Sublocadora, devendo ser entendida como resultante do exercício de uma liberalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE SUBLOCAÇÃO E HIPÓTESES DE EXTINÇÃO

3.1. A presente sublocação possui natureza acessória ao Contrato de Prestação de Serviços Logísticos firmado entre as Partes, de modo que seu prazo de vigência, vigência mínima, aviso prévio seguirão integralmente o quanto previsto no referido contrato principal, exceto as hipóteses de extinção do qual terão regimento próprio.

3.1.1. A extinção, por qualquer motivo, do Contrato de Prestação de Serviços Logísticos acarretará a extinção automática da presente sublocação, independentemente de notificação adicional.

3.1.2 A renovação automática estará condicionada à inexistência de qualquer descumprimento contratual ou inadimplemento pelas partes, observado o disposto nas demais cláusulas deste instrumento.

3.1.3 Caso qualquer das partes deseje promover alterações nas condições contratuais para os períodos subsequentes, deverá notificar a outra parte por escrito com antecedência mínima de **60 (sessenta) dias** da data de término da vigência em curso, para que as partes negociem as condições da renovação.

3.1.4 A ausência de manifestação de qualquer das partes nos prazos estabelecidos implicará na

renovação automática do contrato, mantendo-se os termos e condições, exceto disposições que sejam ajustadas por força de lei, regulamentação ou acordo mútuo.

3.2 Encerrado o período de carência previsto na cláusula 2.2, tornar-se-á exigível o pagamento da contraprestação mensal pela SUBLOCATÁRIA, conforme os valores, prazos e condições estabelecidos neste Contrato.

3.2.1. Caso (i) a Sublocatária resilida antecipadamente o Contrato de Sublocação; ou (ii) o Contrato de Sublocação seja resolvido pelo Sublocador por inadimplemento da Sublocatária, a Sublocatária ficará obrigada a pagar a totalidade de valores que deixou de pagar ao Locador a título de carências, conforme cláusula 3.2. acima, ou condições especiais a qualquer título aplicáveis, devidamente reajustados pelo mesmo índice de atualização monetária aplicável ao Aluguel, incidente desde o momento do aproveitamento das respectivas Condições Especiais até o momento de efetivo adimplemento da respectiva Condição Especial cujo pagamento passou a ser exigível da Sublocatária, sem prejuízo das demais penalidades e consequências aplicáveis nos termos deste Contrato.

3.3 O presente Contrato poderá ser extinto nas seguintes hipóteses:

- a) Em caso de insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou decretação de falência de uma das partes, sem prejuízo de eventuais cobranças de valores pendentes.
- b) Motivos de força maior ou caso fortuito que impeçam a execução da sublocação por prazo superior a 60 (sessenta) dias, ou outro prazo que venha a ser acordado pelas partes, sendo garantida a extinção do contrato sem aplicação de multas ou penalidades, mediante notificação por escrito à parte contrária.
- c) Qualquer das partes poderá resilir o contrato sem a aplicação de multa, desde que haja notificação por escrito, com antecedência mínima de **60 (sessenta) dias**, após a vigência mínima.
- d) Com a extinção do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS” firmado entre **SUBLOCADORA/CONTRATADA** e **SUBLOCATÁRIA/CONTRATANTE**, o presente contrato será automaticamente extinto, sendo a **SUBLOCATÁRIA** obrigada a desocupar o Imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da notificação, respeitando as regras do tipo de extinção definidas abaixo a seguir.
- e) Pela **SUBLOCADORA**, caso a **SUBLOCATÁRIA** utilize o Imóvel para fins diferentes daqueles especificados neste contrato, podendo, nesses casos, a **SUBLOCADORA** resolver o contrato imediatamente, sem prejuízo da cobrança judicial ou extrajudicial dos valores pendentes e de eventuais reparações por perdas e danos.

3.4 Qualquer tipo de extinção deverá ser formalizado por escrito, e as partes deverão assegurar a entrega do imóvel nas mesmas condições em que foi sublocado, salvo o desgaste natural decorrente do uso normal.

3.5 Ao final do prazo de sublocação, a **SUBLOCATÁRIA** obriga-se a restituir o Imóvel totalmente livre de pessoas e bens, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, bem como desembaraçado de quaisquer ônus, impostos ou outras responsabilidades, devendo as chaves serem entregues à **SUBLOCADORA**.

3.6. Caso (i) a SUBLOCATÁRIA resilida antecipadamente o contrato de sublocação; ou (ii) o contrato de sublocação seja resolvido pela SUBLOCADORA em razão de inadimplemento da SUBLOCATÁRIA, esta ficará obrigada a:

- a) restituir à SUBLOCADORA todos os valores que deixou de pagar a título de descontos, carências ou condições especiais aplicáveis, devidamente reajustados pelo mesmo índice de atualização monetária aplicável ao aluguel;
- b) pagar, a título de multa compensatória, valor equivalente a 03 (três) aluguéis vigentes à época da resolução, sem prejuízo da cobrança de eventuais perdas e danos adicionais;

c) arcar cumulativamente com as penalidades moratórias previstas na cláusula 2.6, incidentes até a data da efetiva resolução do contrato.

3.7 Nos casos de extinção contratual, por qualquer motivo, a **SUBLOCATÁRIA** deverá, imediatamente, regularizar sua situação cadastral perante os órgãos federais, estaduais e municipais, desvinculando seu cadastro do endereço do Imóvel. A **SUBLOCATÁRIA** deverá enviar à **SUBLOCADORA** uma cópia do protocolo do pedido de regularização no prazo de 30 (trinta) dias após a rescisão do contrato, sob pena do pagamento de continuidade da cobrança de sublocação até a comprovação da alteração societária por parte da **SUBLOCATÁRIA**.

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA SUBLOCATÁRIA

A **SUBLOCATÁRIA** obriga-se:

- a) Manter o Imóvel em perfeito estado de conservação, limpeza e a fazer, as suas expensas, as benfeitorias que, porventura, se tornarem necessárias, servindo-se do imóvel para uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste e com o fim a que se destina a sublocação, zelando do mesmo como seu fosse;
- b) Não fazer quaisquer instalações, adaptações, benfeitorias sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias, ou obras sem prévia e expressa autorização da **SUBLOCADORA**, estas uma vez autorizadas e feitas, poderão por conveniência de ambas as partes aderir ao imóvel, e, aquelas provisórias serão retiradas pela **SUBLOCATÁRIA**.
- c) Levar imediatamente ao conhecimento da **SUBLOCADORA** o surgimento de qualquer dano no Imóvel. As benfeitorias necessárias introduzidas pela **SUBLOCATÁRIA**, ainda que não autorizadas pela **SUBLOCADORA**, após ausência de resposta do comunicado da necessidade de benfeitoria, bem como as úteis, desde que expressamente autorizadas, serão indenizáveis, todavia não permitirão o direito de retenção.
- d) Não ceder e/ou transferir os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, quer total ou parcialmente, bem como a não sublocar o Imóvel objeto deste, exceto para empresas do grupo da **SUBLOCATÁRIA**;
- e) Não utilizar o Imóvel sublocado para outro fim que não o especificado na Cláusula Primeira.

CLÁUSULA QUINTA – DESAPROPRIAÇÃO

5.1 Em caso de desapropriação total ou parcial, ficará rescindido o presente Contrato, obrigando-se a **SUBLOCATÁRIA** a entregar o endereço físico imediatamente, para as adequações ou obras que se fizerem necessárias.

5.2 Se houver desapropriação total ou parcial do Imóvel sublocado, por necessidade ou utilidade pública, competirá à **SUBLOCADORA** o recebimento do valor da desapropriação, sem direito a **SUBLOCATÁRIA** a qualquer indenização inclusive alegação de possíveis perdas e danos.

CLÁUSULA SEXTA – VENDA DO IMÓVEL

6.1. Caso o proprietário do Imóvel venha a vender o bem objeto deste contrato, a **SUBLOCADORA** ficará desobrigada de incluir no instrumento de compra e venda a existência do presente contrato de sublocação, ficando, no entanto, responsável por notificar a **SUBLOCATÁRIA** com antecedência mínima de 90 (noventa) dias sobre a intenção de venda. A **SUBLOCATÁRIA** será notificada previamente sobre a intenção de venda, e ciente de que a continuidade da sublocação dependerá da concordância do novo proprietário.

CLÁUSULA SÉTIMA – VISTORIA

7.1 Poderá a **SUBLOCADORA**, a qualquer tempo, quando julgar conveniente, vistoriar ou fazer visitas ao Imóvel aqui objetivado, por pessoa de sua confiança credenciada para este fim, desde que avise a **SUBLOCATÁRIA** previamente por escrito com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, devendo informar os dados pessoais de seu preposto.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 A eventual concessão ou tolerância pelo não cumprimento de qualquer obrigação relacionada a este Contrato, por qualquer das Partes, será considerada mera liberalidade, não constituindo novação,

precedente invocável, alteração tácita de seus termos, renúncia de direitos e nem direito adquirido pela outra Parte.

8.2 O presente Contrato é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes, seus herdeiros e sucessores.

8.3 Caso alguma das disposições deste Contrato venha a ser declarada nula ou por qualquer forma inválida, ineficaz ou inexecutável, as Partes acordam que isso não afetará a validade das restantes disposições do Contrato, comprometendo-se as Partes a acordar, de boa-fé, uma disposição que substitua aquela e que, tanto quanto possível, produza efeitos semelhantes.

8.4 Este documento poderá ser assinado à mão ou mediante assinatura eletrônica (com o provedor externo Clicksign). Se o documento for executado manualmente, cada parte receberá uma cópia assinada. A prova da assinatura eletrônica, juntamente com uma cópia impressa da versão digital correspondente deste documento, é, para todos os efeitos, equivalente a um documento assinado à mão. As Partes cooperarão para a verificação de assinaturas eletrônicas. A forma da assinatura para documentos adicionais pode ser escolhida independentemente da forma deste documento.

8.5 As Partes e as testemunhas abaixo indicadas, na hipótese de seguirem com assinatura eletrônica, aceitam integralmente que serão realizadas através da ferramenta de assinatura eletrônica Clicksign, nos termos do parágrafo 2º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, sendo o presente instrumento irrevogavelmente considerado, por todos que o assinam, como prova documental e título executivo extrajudicial, para todos os fins e efeitos.

8.6 As Partes entendem e concordam que todos os termos, condições e obrigações estabelecidos neste Contrato estão sujeitos a execução específica, conforme o disposto nos artigos 497, 498 e 784, III do Novo Código de Processo Civil.

CLÁUSULA NONA – DAS NOTIFICAÇÕES

9.1 As notificações deverão ser feitas por e-mail e para o endereço indicado, neste último caso, mediante aviso de recebimento, pelo Correio ou protocolo de entrega, pessoalmente.

9.2 As notificações enviadas por e-mail à **SUBLOCATÁRIA**, deverão ser encaminhadas para o e-mail: camila@gebeauty.com.br para o endereço do preâmbulo, em caso de inexistência de responsável legal, o endereço para recebimento será do representante legal da **SUBLOCATÁRIA**.

9.3 As notificações enviadas por e-mail à **SUBLOCADORA**, deverão ser encaminhadas para o seguinte e-mail: phladeira@unilogexpress.com.br para o endereço situado na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 147, Galpão 03A, Portal do Jacaraípe, Serra/ES, CEP 29.173-795.

9.4 Havendo alteração do endereço ou do e-mail, a parte responsável pela alteração deverá notificar a outra, respeitando as condições descritas nesta cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

10.1 As PARTES obrigam-se:

a) A atuar em observância aos deveres e obrigações da legislação de proteção de dados aplicável, incluindo, mas não se limitando à Lei nº 13.709/2018, conforme venha a ser atualizada e/ou complementada por regulamentações emitidas pela ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados) ou outras autoridades legais competentes (em conjunto “LGPD”), como também a garantir que seus empregados, agentes, subcontratados e terceiros sob suas ordens observem seus dispositivos, que incluem, mas não se limitam aos itens abaixo determinados. Todas as definições desta cláusula devem ter o significado determinado pela LGPD.

b) Cada parte se compromete a manter os Dados Pessoais em sigilo, adotando medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os Dados Pessoais contra acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou divulgação.

c) Assegurar que quaisquer Dados Pessoais que ambas as partes colem no âmbito deste instrumento sejam utilizados unicamente para o cumprimento deste Contrato e com a rastreabilidade necessária para que possa ser disponibilizado a qualquer titular de dados que assim o requeira nos termos da lei.

d) Não usar, compartilhar ou comercializar quaisquer Dados Pessoais aos quais venha a ter acesso em decorrência do relacionamento comercial e do contrato existente entre as partes ou que se originem ou sejam criados a partir do tratamento de Dados Pessoais a que venha a ter acesso por consequência do presente Contrato.

10.2 Comunicar imediatamente a outra parte, em até 02 (dois) dias úteis, informando a data, o horário, os dados completos envolvidos ou outra informação relevante em caso de incidente de segurança da informação.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – ANTICORRUPÇÃO

11.1 As Partes declaram neste ato que estão cientes, conhecem e entendem os termos das leis de anticorrupção brasileira ou de quaisquer outras nacionalidades aplicáveis sobre o objeto do presente Contrato e da Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, da República Federativa do Brasil (ora denominada como “Regra Anticorrupção”), comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas regras. As partes obrigam-se, ainda, sob pena de resolução deste Contrato, e responsabilização por todas as perdas e danos causados a parte prejudicada, inclusive, mas não se limitando, danos à imagem e à reputação, a:

(a) não aceitar, oferecer, efetuar qualquer pagamento, doação, compensação, entregar e/ou prometer pagar, direta, indiretamente e/ou através de terceiros, de dinheiro e/ou bens, e/ou oferecer vantagens e/ou benefícios financeiros ou não para profissionais de suas áreas de atuação e/ou a órgãos e/ou agentes e repartições públicas, cartórios, candidatos, partidos políticos e/ou terceiros a qualquer destes relacionados;

(b) não financiar, custear, patrocinar e/ou de qualquer forma subvencionar a prática de atos ilícitos, com ou sem a finalidade de obter vantagens para si e/ou empresa/companhia coligada e/ou do mesmo grupo, e/ou ocultar e/ou dissimular atos e/ou fatos relacionados a prática de atos ilícitos;

(c) não violar qualquer lei, norma e/ou regulamento nacional ou internacional anticorrupção, inclusive, mas não se limitando, os termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e demais leis, decretos, normas e regulamentos conexos, sob pena da resolução deste Contrato e respectiva comunicação às autoridades competentes, sendo a respectiva infração considerada INSANÁVEL para fins do presente Contrato; e

(d) conscientizar e garantir que todos os seus empregados, agentes e/ou subcontratados envolvidos no cumprimento das obrigações aqui assumidas estejam cientes e cumpram com o ora disposto. A SUBLOCATÁRIA poderá, a qualquer tempo, fazer auditoria nas dependências da SUBLOCADORA, no intuito de verificar o estrito cumprimento do ora pactuado.

11.2 Caso qualquer das PARTES tenha ciência da prática de atos ilícitos ou que afrontem a ética deste CONTRATO, deverá, além de buscar todas as medidas legalmente cabíveis, comunicar o ocorrido por meio do CANAL DE ÉTICA, ferramenta segura e confidencial que garante o anonimato do manifestante <https://canal.ouvidordigital.com.br/unilog>.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA CLÁUSULA SOCIAL

12.1 Cada Parte compromete-se, individualmente, a não expor seus empregados e/ou contratados a assédio moral, garantindo aos seus empregados e/ou contratados tratamento digno e compatível com sua condição humana, assim como enviar seus esforços para a total erradicação da manutenção de trabalhadores em condição análoga à de escravo e declara que não pratica ou aceita a exploração de mão de obra infantil e adolescente, salvo os casos previstos na Lei 8.069 de 13 de julho de 1990.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO MEIO AMBIENTE

13.1 As PARTES comprometem-se a cumprir integralmente a legislação ambiental vigente, adotando todas as medidas necessárias para prevenir danos ao meio ambiente no âmbito da execução do presente contrato.

13.2 Na ocorrência de danos ambientais decorrentes de ações ou omissões de qualquer das PARTES, a responsabilidade será atribuída na medida da culpabilidade de cada uma, considerando-se a negligência, imprudência, imperícia ou dolo envolvidos.

13.3 Caso a CONTRATANTE descumpra normas ambientais aplicáveis ou deixe de fornecer as condições necessárias para que a CONTRATADA atue em conformidade com tais normas, a CONTRATADA ficará isenta de responsabilidade pelos danos ambientais daí resultantes, desde que notifique formalmente a CONTRATANTE sobre o descumprimento ou insuficiência das condições e adote as medidas razoáveis ao seu alcance para minimizar os impactos ambientais.

13.4 Se a CONTRATADA for responsabilizada judicial ou administrativamente por danos ambientais causados, total ou parcialmente, por culpa ou dolo da CONTRATANTE, esta deverá ressarcir integralmente a CONTRATADA por todos os valores despendidos, incluindo multas, indenizações, custas processuais e honorários advocatícios.

13.5 As PARTES comprometem-se a cooperar mutuamente na prevenção e mitigação de impactos ambientais, compartilhando informações relevantes e implementando práticas sustentáveis no âmbito deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SIGILO E CONFIDENCIALIDADE

14.1 As partes obrigam-se, por si, por seus sócios, administradores, funcionários, prepostos, contratados ou subcontratados a manter, durante o prazo deste contrato e após o seu término do contrato por mais 5 (cinco) anos, o mais completo e absoluto sigilo com relação a toda e qualquer informação, de qualquer natureza relacionadas a esta relação, das quais, eventualmente, venha a ter conhecimento ou às quais, eventualmente, venha a ter acesso para si, divulgar, revelar, reproduzir ou delas dar conhecimento a terceiros, responsabilizando-se, em caso de descumprimento da obrigação assumida, por eventuais perdas e danos e sujeitando-se às cominações legais.

14.2 As partes concordam que não irão, a qualquer tempo durante o prazo deste Contrato ou posteriormente ao seu término, independentemente do motivo de extinção contratual, divulgar para qualquer pessoa qualquer Informação Privilegiada e Confidencial da relação comercial, bem como utilizar tais Informações Privilegiadas e Confidenciais em benefício próprio ou em benefício de terceiros, sem a prévia e expressa autorização da outra parte. Nesse sentido, as partes se obrigam a utilizar a Informação Privilegiada e Confidencial somente no interesse comum, visando exclusivamente cumprir com seus deveres e atividades decorrentes deste Contrato.

14.3 As partes não reproduzirão, transformarão nem usarão a Informação Privilegiada e Confidencialidade maneira distinta daquela recomendada para o exercício dos Serviços e se obrigam a adotar todos os processos e procedimentos de segurança da informação necessários para a salvaguarda de toda a Informação Privilegiada e Confidencial.

14.4 As partes se obrigam a conservar e a tratar como confidencial toda a Informação Privilegiada e Confidencial e, em particular, a não revelar a nenhum terceiro, incluindo sócios, subcontratados, empregados ou seus representantes, e desde que referidos sócios, empregados, subcontratados ou seus representantes comprometam-se a tratar como confidencial toda a Informação Privilegiada e Confidencial, salvo se a revelação ou disponibilização ocorrerem no estrito cumprimento do objeto do presente Contrato ou estiverem relacionadas com o cumprimento de lei ou ordem judicial.

14.5 As partes obrigam-se ainda a não transmitir, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, na vigência do presente Contrato posteriormente a seu término, quaisquer Informações Privilegiadas e Confidenciais, mantendo sigilo absoluto quanto a tais conhecimentos, por qualquer meio e a qualquer tempo, sob pena de responsabilização civil e penal.

14.6 As partes responsabilizam-se pelo cumprimento das obrigações previstas nesta Cláusula por seus sócios, empregados, subcontratados ou representantes e fará com que seus sócios, empregados, subcontratados ou representantes firmem todo e qualquer documento necessário para assumirem referidas obrigações.

14.7 Ao menos que de outra forma determinado em lei, as partes se comprometem a restituir imediatamente à outra parte eventualmente prejudicada, mediante solicitação a qualquer tempo durante a vigência deste Contrato ou, em qualquer caso, e sem a necessidade de requerimento formal, na extinção do Contrato, todos os suportes físicos que possam conter, no todo ou em parte, Informações Privilegiadas e Confidenciais e Produto do Trabalho. No caso de Informações Privilegiadas e Confidenciais ou Trabalhos armazenados eletronicamente, por meio de programas, plataformas digitais, arquivos ou backup, mesmo que em nuvem, as partes indicarão a outra parte se deverão destruí-las ou restituí-las. Ainda, se assim solicitado por uma das partes, a outra parte se compromete a fornecer confirmação por escrito de que cumpriu integralmente com as obrigações previstas nesta cláusula.

14.8 Não obstante o acima, não serão consideradas Informações Privilegiadas e Confidenciais aquelas que: (i) comprovadamente, se tornem públicas por ato de uma das partes, desde que não seja por erro, culpa ou negligência atribuível a uma das partes; (ii) sejam, atualmente, ou venham a se tornar, posteriormente, parte do domínio público, de qualquer maneira que não seja por erro, culpa ou negligência atribuível a uma das partes; (iii) comprovadamente, uma das partes tome conhecimento de um terceiro que não esteja sob a obrigação de sigilo com a outra parte ou com um terceiro; ou (iv) sejam requisitadas por determinação legal de autoridade competente ou por meio de qualquer disposição legal, hipótese em que as partes deverão comunicar tal fato à outra parte com, pelo menos, 10 (dez) dias de antecedência e não divulgar qualquer informação além do que seja estritamente necessário ao atendimento da ordem judicial ou das disposições legais aplicáveis.

14.9 O não cumprimento da presente Cláusula configurará falta grave contratual, facultando-se a uma das partes, neste caso, resilir de pleno direito o presente Contrato, por justa causa, na hipótese de comprovado prejuízo irreversível a uma das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS IMPOSTOS

15.1 O recolhimento dos impostos incidentes sobre a sublocação será realizado de acordo com a legislação vigente, observando-se a incidência de PIS/COFINS à alíquota de 9,25%, sendo de responsabilidade exclusiva da Sublocadora o correto cálculo, recolhimento e pagamento dos tributos devidos.

15.2 O valor final da cobrança de sublocação será acrescido dos impostos aplicáveis, de modo que os tributos incidentes sejam embutidos na referida cobrança.

15.3 Caso haja alterações na legislação tributária, regulatória ou administrativa que impactem direta ou indiretamente os tributos incidentes sobre as obrigações estabelecidas neste contrato, as partes reconhecem o direito à revisão contratual conforme disposto na Cláusula décima quinta, visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA ("Changing in Law")

16.1 As partes reconhecem que eventuais alterações na legislação tributária, regulatória ou administrativa, incluindo, mas não se limitando, à Lei Complementar nº 214/2025, à Reforma Tributária, ou a outras normas correlatas promulgadas após a assinatura deste contrato, que impactem direta ou indiretamente as obrigações previstas neste instrumento, poderão ensejar a revisão das disposições contratuais afetadas, com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes.

16.2 Para tanto, as partes se comprometem a observar o seguinte procedimento:

a) A parte impactada pela alteração legislativa deverá comunicar à outra parte, por escrito, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, indicando detalhadamente os efeitos da mudança sobre as obrigações contratuais.

b) Após a notificação, as partes devem em até 30 (trinta) dias úteis negociar de boa-fé as adaptações necessárias ao contrato, com objetivo de minimizar os impactos da alteração legislativa.

c) Na ausência de consenso no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação ou naquele definido entre as partes, será aplicado, de forma provisória, o impacto financeiro proporcional às mudanças legais, até avençado um acordo ou definido por determinação judicial.



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 As Partes elegem o Foro da Comarca da cidade da Serra/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Este contrato reflete a vontade das PARTES, e foi devidamente executado sob os princípios da boa fé e responsabilidade empresarial, portanto, as PARTES afirmam que não há engano, fraude, má-fé, lesão ou qualquer outro vício de consentimento, para o registro e segurança das PARTES, e demonstrar conhecimento e compreensão do valor e das consequências jurídicas das disposições estabelecidas neste Contrato.

E, por assim se encontrarem justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em vias de igual forma e conteúdo, na presença de duas testemunhas.

Serra/ES, 30 de abril de 2026.

UNILOG EXPRESS LOGÍSTICA S.A
SUBLOCADORA

GE COSMETICOS LTDA
SUBLOCATÁRIA

Testemunha:

Nome: _____

CPF: _____

Testemunha:

Nome: _____

CPF: _____